

Bundesgerichtshof

Geschäftsverteilungsplan 2026



GESCHÄFTSVERTEILUNGSPLAN

des Bundesgerichtshofs
für das Geschäftsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Geschäftsverteilung	2
I. Zivilsenate	2
II. Strafsenate	14
III. Ermittlungsrichter	17
IV. Große Senate	19
V. Die übrigen Senate	19
VI. Schlussbestimmungen zur Geschäftsverteilung	21
B. Besetzung der Senate und der Ermittlungsrichterstellen	24
I. Zivilsenate	24
II. Strafsenate	29
III. Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs	31
IV. Große Senate	33
1. Großer Senat für Zivilsachen	33
2. Großer Senat für Strafsachen	34
3. Mitglieder anderer Senate	35
4. Vertretung in den Großen Senaten	35
V. Die übrigen Senate	36
1. Kartellsenat	36
2. Dienstgericht des Bundes	36
3. Senat für Notarsachen	37
4. Senat für Anwaltssachen	38
5. Senat für Patentanwaltssachen	39
6. Senat für Landwirtschaftssachen	39
7. Senat für Wirtschaftsprüfersachen	40
8. Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen	40
VI. Vorrang der Aufgaben und Vertretung	41
C. Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes	45
<u>Anhang:</u> Sitzungstage und Sitzungssäle	49

A. Geschäftsverteilung

I. Zivilsenate

Dem I. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über Urheberrecht, Verlagsrecht und das Designrecht einschließlich Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht sowie über ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, das vom Berechtigten kommerziell (wie ein Immaterialgüterrecht) verwertet wird;
2. die Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, soweit sie nicht dem X. Zivilsenat zugewiesen sind, insbesondere die Rechtsstreitigkeiten über
 - a) Marken und sonstige Kennzeichen (§ 1 Markengesetz),
 - b) Ansprüche aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb,
 - c) Ansprüche aus dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen,
 - d) Namensrecht, soweit es sich um die Verwechselbarkeit im geschäftlichen Verkehr oder um Streitigkeiten über Domain-Namen handelt;
3. die Rechtsstreitigkeiten aus dem Sortenschutzgesetz, soweit es sich um Streitigkeiten über die Sortenbezeichnung handelt;
4. die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts nach dem Markengesetz und in Designsachen sowie in Sortenschutzsachen, soweit es sich um die Sortenbezeichnung handelt;
5. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus Kommissionsgeschäften (§§ 383 ff HGB);
6. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus Speditions-, Lager- und Frachtgeschäften;
7. die Entscheidungen nach § 7 Abs. 2 LwVG (kraft Gesetzes);
8. die Ansprüche eines Patentanwalts und gegen einen Patentanwalt aus Anlass seiner Berufstätigkeit (Patentanwaltsordnung) einschließlich von Schadensersatzansprüchen, soweit es sich um Tätigkeiten auf den dem I. Zivilsenat zugewiesenen Rechtsgebieten handelt;
9. die Rechtsstreitigkeiten aus §§ 1, 2 des Gesetzes über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (Unterlassungsklagengesetz) und aus § 1 des Gesetzes zur gebündelten Durchsetzung von Verbraucherrechten (Verbraucherrechtsdurchsetzungsgesetz), soweit nicht die Zuständigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist (Schlussbestimmungen zur Geschäftsverteilung Nr. 4 c);
10. die Rechtsbeschwerden und sonstigen Rechtsbehelfe gegen Beschwerdeentscheidungen und andere Beschlüsse – mit Ausnahme von Beschlüssen in Klageverfahren – über die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen und zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen (§§ 883 ff ZPO) sowie betreffend die allgemeinen Vorschriften zur Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen (§§ 802a ff ZPO) und die Vorschriften über das Schuldnerverzeichnis (§§ 882b ff ZPO);
11. Rechtsbeschwerden gemäß § 70 FamFG in unternehmensrechtlichen Verfahren nach § 375 Nr. 2 FamFG i.V.m. § 595 Abs. 2 HGB;
12. die Entscheidungen nach § 108 Abs. 2 i.V.m. § 104 Abs. 2 Satz 2 BNotO;

13. die Rechtsstreitigkeiten über die Vertragsverhältnisse der Makler (§§ 652 ff BGB) einschließlich der Handelsmakler (§§ 93 ff HGB) sowie über Ansprüche aus § 354 HGB;
14. die Rechtsstreitigkeiten über Schiedsvereinbarungen und Schiedssprüche (§§ 1025 ff ZPO), soweit nicht der IX. Zivilsenat (Nr. 6 e) zuständig ist;
15. Ansprüche aus dem Bundesdatenschutzgesetz und der EU-Datenschutzgrundverordnung;
16. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche von Spielern gegen Anbieter unerlaubter Glücksspiele;
17. alle Rechtsstreitigkeiten und Entscheidungen, die nicht einem anderen Senat zugewiesen sind.

Dem II. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über
 - a) Ansprüche aus Gesellschaftsverhältnissen (§§ 705 ff BGB) und Gemeinschaften (§§ 741 ff BGB) mit Ausnahme von Wohnungseigentümergeinschaften, für die der V. Zivilsenat zuständig ist,
 - b) innere Verhältnisse von Handelsgesellschaften, stillen Gesellschaften und eingetragenen Genossenschaften sowie Vereinen (auch Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit) mit Einschluss der Rechtsstreitigkeiten zwischen diesen Gesellschaften, Genossenschaften oder Vereinen und ihren Vorstandsmitgliedern oder Geschäftsführern,
 - c) Durchgriffshaftung der Mitglieder juristischer Personen (Missbrauch der Rechtsform), sofern es nicht mit Rücksicht auf das im Übrigen anzuwendende Recht zweckmäßig erscheint, dass die Sache von dem für dieses Recht zuständigen Senat erledigt wird,
 - d) Firmenrecht (§§ 17 ff HGB), soweit nicht der I. Zivilsenat (Nr. 2 a) zuständig ist,
 - e) Ansprüche aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften zum Schutz von Kapitalanlegern (z.B. nach WpHG, WpÜG), soweit sie sich gegen die Gesellschaft und/oder ihre Organe richten, insbesondere aus der Verletzung von Publizitätspflichten der Gesellschaft und ihrer Organe, soweit nicht der XI. Zivilsenat nach Nr. 1 c zuständig ist,
 - f) Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit sie ihre Grundlage in der Verletzung eines gesellschaftsrechtlich fundierten Schutzgesetzes einschließlich § 15a InsO (§ 823 Abs. 2 BGB), in der Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen durch Gesellschaftsorgane oder Gesellschafter oder in der Nichtabführung von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung oder zur Bundesagentur für Arbeit (§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 266a StGB) haben,
 - g) Ansprüche aus unerlaubter Handlung, die die Verletzung eines strafrechtlichen Schutzgesetzes im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB zum Gegenstand haben, ohne dass ein von § 823 Abs. 1 BGB geschütztes Rechtsgut betroffen ist, einschließlich eines denselben Sachverhalt betreffenden Vorwurfs der sittenwidrig vorsätzlichen Schädigung (§ 826 BGB), soweit nicht ausdrücklich die Zuständigkeit eines anderen Senats bestimmt ist und mit Ausnahme der Rechtsstreitigkeiten über Schadensersatzansprüche aus unerlaubten Handlungen, die den Vorwurf einer unzulässigen Abschaltvorrichtung bei einem Kraftfahrzeug mit Dieselmotor zum Gegenstand haben,

- h) Ansprüche aufgrund von Bilanzierungspflichten von Gesellschaften und ihrer Verletzung,
 - i) umwandlungsrechtliche Streitigkeiten,
 - j) die Innenhaftung, auch aus § 15b InsO, von Leitungs- und Aufsichtsorganen von rechtsfähigen Verbänden des Privatrechts und von Sparkassen sowie anderen öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten einschließlich der sonstigen Rechtsstreitigkeiten zwischen diesen und ihren Organen,
 - k) die Verletzung von Rechtspositionen nach § 11 des Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz);
- 2. die dem Bundesgerichtshof gemäß § 30 Satz 2 und 3 des Gesetzes zur Errichtung eines Finanzmarkt- und eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Stabilisierungsfondsgesetz) zugewiesenen Rechtsstreitigkeiten, soweit nicht der XI. Zivilsenat (Nr. 6) zuständig ist;
- 3. Rechtsbeschwerden gemäß § 70 FamFG in
 - a) Registersachen nach § 374 FamFG
 - b) den in § 375 Nr. 1, 3 bis 16 FamFG genannten unternehmensrechtlichen Verfahren;
- 4. Rechtsbeschwerden in den in § 71 Abs. 2 Nr. 4 GVG aufgeführten Verfahren;
- 5.
 - a) die Seesachen (§§ 476 ff HGB) sowie die Binnenschiffahrts- und Flößereisachen (BinSchG) mit Ausnahme der Frachtgeschäfte,
 - b) die Rechtsstreitigkeiten aus Schleppverträgen oder aus dem Zusammenstoß von Wasserfahrzeugen mit anderen Gegenständen einschließlich Fernschädigung,
 - c) die Rechtsstreitigkeiten aus Versicherungen (einschließlich von Rückversicherungen) von Wasserfahrzeugen sowie aus Güterversicherungen für den Transport über See oder auf Binnengewässern allein oder in Verbindung mit Landtransport, soweit der Schwerpunkt des Rechtsstreits in der Revisionsinstanz auf nautischen Fragen liegt,
 - d) die Rechtsstreitigkeiten aus dem Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken vom 15. November 1940, über Besitz und Eigentum an Schiffen und Schiffsbauwerken,
 - e) die Rechtsstreitigkeiten über Schiffspfandrechte und Zwangsvollstreckung in Schiffe (§§ 162 ff ZVG);
- 6. Rechtsbeschwerden gemäß § 70 FamFG in
 - a) den in § 375 Nr. 2 FamFG genannten unternehmensrechtlichen Verfahren, soweit nicht der I. Zivilsenat (Nr. 11) zuständig ist,
 - b) Aufgebotssachen betreffend das Aufgebot des Eigentümers von Schiffen und Schiffsbauwerken, des Gläubigers von Schiffspfandrechten und des Schiffsgläubigers;
- 7. Rechtsbeschwerden, soweit es sich um die Führung der Schiffsregister, Binnenschiffsregister und Schiffsbauregister und sonstige Befugnisse der Registerrichter handelt.

Dem III. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über Schadensersatzansprüche
 - a) von juristischen Personen des öffentlichen Rechts gegen ihre Beamten, Richter und Soldaten aufgrund des Dienstverhältnisses, soweit nicht der V. Zivilsenat (Nr. 1 h) zuständig ist,
 - b) gegen Beamte aus § 839 BGB, soweit nicht der V. Zivilsenat (Nr. 1 h) zuständig ist,
 - c) gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts aufgrund des Art. 131 WRV und des Art. 34 GG, soweit nicht der V. Zivilsenat (Nr. 1 h) zuständig ist,
 - d) gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts aus der Verletzung der Straßenunterhaltungspflicht oder Verkehrssicherungspflicht auf Straßen und Wasserstraßen,
 - e) wegen Pflichtverletzungen von Notaren;
2. die Rechtsstreitigkeiten über die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen (§ 839a BGB);
3. die Rechtsstreitigkeiten über
 - a) Folgekosten, die bei gemeinsamer Grundstücksnutzung durch Träger von Verkehrswegen und Betreiber von Versorgungsleitungen dem einen Beteiligten durch Baumaßnahmen des anderen entstehen,
 - b) Ansprüche auf Entschädigung wegen
 - aa) Enteignung (einschließlich enteignungsgleichen Eingriffs) sowie Maßnahmen enteignungsähnlicher Art,
 - bb) Strafverfolgungsmaßnahmen,
 - c) vermögensrechtliche Ansprüche aus Aufopferung für das gemeine Wohl und aus öffentlich-rechtlicher Verwahrung sowie Schadensersatzansprüche aus der Verletzung öffentlich-rechtlicher Pflichten (§ 40 Abs. 2 Satz 1 VwGO),
 - d) Ansprüche aus der Menschenrechtskonvention;
4. die Entscheidungen in Baulandsachen;
5. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971;
6. die Rechtsstreitigkeiten über Stiftungen (§§ 80 ff BGB), über Nießbrauch an Vermögen (§§ 1085 ff BGB) und Leibrenten (§§ 759 ff BGB);
7. die Rechtsstreitigkeiten über Auftragsverhältnisse (§§ 662 - 676c BGB) und Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 - 687 BGB), soweit nicht der II. Zivilsenat (Nr. 1 b), der IX. Zivilsenat (Nr. 3) oder der XI. Zivilsenat (Nr. 2 a und c) zuständig ist;
8. die Rechtsstreitigkeiten über Dienstverhältnisse, soweit nicht der I. Zivilsenat (Nr. 8), der VI. Zivilsenat (Nr. 1), der VII. Zivilsenat (Nr. 2), der IX. Zivilsenat (Nr. 3), der X. Zivilsenat (Nr. 7) oder der XI. Zivilsenat (Nr. 2 a) zuständig ist;
9. die Rechtsstreitigkeiten über Kleingartenpachtverträge (BKleingG vom 28. Februar 1983);
10. die Rechtsstreitigkeiten über

- a) Bergrechtssachen einschließlich der Abbaurechtssachen sowie Wasserrechtssachen einschließlich der Deich- und Sielrechtssachen,
 - b) Jagd- und Fischereirechte nebst Verträgen hierüber;
11. die Entscheidungen nach § 109 BRAO, § 77 Abs. 2 der Wirtschaftsprüferordnung, § 101 Abs. 2 des Steuerberatungsgesetzes und § 93 Abs. 3 der Patentanwaltsordnung;
 12. die Entscheidungen nach § 159 Abs. 1 GVG;
 13. die Entscheidungen über die Wahlanfechtung gemäß § 21b Abs. 6 GVG;
 14. die Rechtsstreitigkeiten nach § 201 GVG, soweit nicht der XII. Zivilsenat (Nr. 7) zuständig ist, und die Rechtsstreitigkeiten nach § 155c Abs. 2 Satz 2 FamFG;
 15. Rechtsstreitigkeiten über Schadensersatzansprüche aus unerlaubten Handlungen im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage, die die Verletzung eines Schutzgesetzes im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB oder den Vorwurf einer sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung (§ 826 BGB) zum Gegenstand haben.

Dem IV. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über Erbrecht einschließlich von Erbschaftskäufen, soweit nicht der V. Zivilsenat zuständig ist;
2. die Rechtsstreitigkeiten über Versicherungsverhältnisse, soweit sie nicht dem II. Zivilsenat (Nr. 5 c) zugewiesen sind;
3. die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs gemäß § 23 Abs. 1, § 29 Abs. 1 EGGVG über die Rechtmäßigkeit der Anordnungen, Verfügungen oder sonstigen Maßnahmen, die von den Justizbehörden zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts einschließlich des Handelsrechts, des Zivilprozesses und der freiwilligen Gerichtsbarkeit getroffen sind;
4. Rechtsbeschwerden gemäß § 70 FamFG in
 - a) Nachlass- und Teilungssachen, bei denen es nicht ausschließlich oder überwiegend um vom allgemeinen Recht abweichendes Recht der Erbfolge in landwirtschaftliche Grundstücke, um die Auseinandersetzung von Gesamtgut nach Beendigung der ehelichen, lebenspartnerschaftlichen oder fortgesetzten Gütergemeinschaft oder um darüber auszustellende Zeugnisse geht,
 - b) Aufgebotssachen betreffend das Aufgebot von Nachlassgläubigern.

Dem V. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über
 - a) Ansprüche aus Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (einschließlich des Vorkaufs und Wiederkaufs), soweit nicht der III. Zivilsenat (Nr. 3 a), der VIII. Zivilsenat (Nr. 2) oder der X. Zivilsenat (Nr. 10) zuständig ist,
 - b) Ansprüche aus Besitz und Eigentum (§§ 861 ff, §§ 985 ff, § 1004 BGB) an Grundstücken und an Sachen, die mit einem Grundstück oder Gebäude in körperliche Verbindung gebracht sind, mit Einschluss von Überbau und Grenzverhältnissen (§§ 912 - 916, 919 - 923 BGB), ferner die Rechtsstreitigkeiten aus dinglichen Vorkaufsrechten und Rechtsgeschäften darüber,
 - c) Ansprüche nach § 134 des Telekommunikationsgesetzes,
 - d) Ansprüche aus dinglichen Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Rechtsgeschäften darüber,
 - e) Nachbarrecht nebst dessen Verletzung (§§ 903 - 924 BGB, Landesnachbarrecht, § 14 BImSchG, § 23 GenTG),
 - f) Angelegenheiten gemäß § 43 Abs. 2 WEG,
 - g) Erbrecht, wenn es sich ausschließlich oder überwiegend um vom allgemeinen Recht abweichendes Recht der Erbfolge in landwirtschaftliche Grundstücke handelt, soweit nicht der Senat für Landwirtschaftssachen zuständig ist,
 - h) Schadensersatzansprüche wegen Amtspflichtverletzung von Grundbuchbeamten in Grundbuchsachen einschließlich der Rückgriffsansprüche gegen Beamte,
 - i) kirchenrechtliche Verhältnisse sowie Schulbaulasten und Grabstätten (Art. 132, 133 EGBGB),
 - j) Familiengüter und Lehen (Art. 59 EGBGB),
 - k) Landpacht, soweit nicht der Senat für Landwirtschaftssachen zuständig ist,
 - l) Ansprüche aus Besitz und Eigentum (§§ 861 ff, §§ 985 ff, § 1004 BGB) an beweglichen Sachen, soweit nicht der VIII. Zivilsenat (Nr. 1 c) oder der XI. Zivilsenat (Nr. 4) zuständig ist, und aus Funden (§§ 965 ff BGB),
 - m) Ansprüche aus Nießbrauch und Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten einschließlich des kaufmännischen Zurückbehaltungsrechts (§ 369 HGB) sowie Rechtsgeschäften hierüber, soweit nicht der XI. Zivilsenat zuständig ist;
2. Rechtsbeschwerden gemäß § 70 FamFG in
 - a) Aufgebotssachen betreffend das Aufgebot des Grundstückseigentümers, des Grundpfandgläubigers und der Berechtigten sonstiger dinglicher Rechte,
 - b) den Fällen der § 15 BNotO, § 54 BeurkG, sofern sich die Beschwerde gegen die Ablehnung einer Amtshandlung nach den §§ 45a, 46, 51 BeurkG oder gegen die Ersetzung einer Urschrift richtet;
3. Rechtsbeschwerden in Grundbuchsachen;
4. die Rechtsbeschwerden und sonstigen Rechtsbehelfe gegen Beschwerdeentscheidungen und andere Beschlüsse – mit Ausnahme von Beschlüssen in Klageverfahren – über Zwangsvollstreckung in Grundstücke mit Einschluss von Kauf und Tausch von Rechten aus dem Meistgebot (§ 81 ZVG);
5. Entscheidungen nach § 18 ThUG.

Dem VI. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus unerlaubten Handlungen, soweit nicht der I. Zivilsenat (Nr. 1, 16), der II. Zivilsenat (Nr. 1 e, f, g, i und j), der III. Zivilsenat (Nr. 1, 2, 10 und 15), der V. Zivilsenat (Nr. 1 b, e, h und l), der VIa. Zivilsenat (Hilfssenat) oder der VII. Zivilsenat (Nr. 3) zuständig ist, Schadensersatzansprüche aus medizinischer Behandlung von Mensch und Tier, auch wenn sie auf Vertrag gestützt sind, Schadensersatzansprüche aus §§ 84 ff des Gesetzes über den Verkehr mit Arzneimitteln und Ansprüche aus dem Recht am eigenen Bild (§§ 22 ff KunstUrhG);
2. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus Unfällen, an denen ein Luftfahrzeug, ein Kraftfahrzeug, eine Eisenbahn oder eine Straßenbahn beteiligt sind, auch wenn sie auf den Beförderungsvertrag gestützt sind, jedoch mit Ausnahme der zur Zuständigkeit des I. Zivilsenats (Nr. 6) gehörenden Frachtverträge über Güter;
3. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz vom 15. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2198) sowie aus dem Gesetz zur Regelung der Gentechnik vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066);
4. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus dem Umwelthaftungsgesetz vom 10. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2634), soweit nicht weitergehende Ansprüche aufgrund anderer Vorschriften (§ 18 Abs. 1 UmweltsHG) geltend gemacht werden oder ein anderes Rechtsgebiet den eigentlichen Gegenstand des Streites bildet.

Dem VIa. Zivilsenat (Hilfssenat) sind zugewiesen

die Rechtsstreitigkeiten über Schadensersatzansprüche aus unerlaubten Handlungen, die den Vorwurf einer unzulässigen Abschalteneinrichtung bei einem Kraftfahrzeug mit Dieselmotor zum Gegenstand haben.

Dem VII. Zivilsenat sind zugewiesen

die Rechtsstreitigkeiten über

1. Werkverträge, soweit nicht der VI. Zivilsenat (Nr. 1 und 2) zuständig ist;
2. Dienstverhältnisse der Architekten und anderer bei Bauten beschäftigter Personen;
3. Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit sie ihre Grundlage in der Verletzung eines Schutzgesetzes im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB aus dem Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen vom 1. Juni 1909 (RGBl. S. 449), aus dem Bauforderungssicherungsgesetz in der Fassung des Forderungssicherungsgesetzes vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2022) oder aus der Verordnung über die Pflichten der Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer und Wohnimmobilienverwalter (Makler- und Bauträgerverordnung) haben;

4. die Rechtsbeschwerden und sonstigen Rechtsbehelfe gegen Beschwerdeentscheidungen und andere Beschlüsse – mit Ausnahme von Beschlüssen in Klageverfahren –
 - a) über die Zwangsvollstreckung in anderes als unbewegliches Vermögen, soweit nicht der XII. Zivilsenat (Nr. 5) zuständig ist,
 - b) die die allgemeinen Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen betreffen, soweit nicht ein anderer Zivilsenat zuständig ist;
5. die Vertragsverhältnisse der Handelsvertreter (§§ 84 ff HGB) und über Franchiseverträge;
6. Schadensersatzansprüche wegen fehlerhafter Gutachten.

Dem VIII. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über
 - a) Ansprüche aus Kauf und Tausch von beweglichen Sachen und Rechten, soweit nicht der V. Zivilsenat (Nr. 1 d, Nr. 4), der IX. Zivilsenat (Nr. 6 a), der XI. Zivilsenat (Nr. 1 a) oder der XIII. Zivilsenat (Nr. 1) zuständig ist,
 - b) Ansprüche aus dem Erwerb eines Handelsgeschäfts (§ 95 Abs. 1 Nr. 4 d GVG),
 - c) Ansprüche aus Besitz und Eigentum an beweglichen Sachen, soweit im Zusammenhang mit Verträgen über Kauf oder Tausch von beweglichen Sachen oder Rechten Eigentum vorbehalten oder zur Sicherheit übertragen worden ist,
 - d) Leasing;
2. die Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten über Wohnraummietverhältnisse einschließlich der Rechtsstreitigkeiten über das Vorkaufsrecht des Mieters nach § 577 BGB.

Dem IX. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über Angelegenheiten des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz);
2. Rückerstattungssachen;
3. die Rechtsstreitigkeiten über Auftragsverhältnisse (§§ 662 - 676c BGB) und Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 - 687 BGB)
 - a) betreffend Ansprüche von Rechtsanwälten und Rechtsbeiständen sowie gegen Rechtsanwälte und Rechtsbeistände,
 - b) betreffend Ansprüche aus steuerlicher Beratung;
4. Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzungen gegen Rechtsanwälte und Rechtsbeistände;
5. Schadensersatzansprüche aufgrund sonstiger besonderer Gesetzesvorschriften (z.B. § 302 Abs. 4, §§ 717, 945 ZPO), soweit sie nicht einem anderen Senat besonders zugewiesen sind;

6. die Rechtsstreitigkeiten über
 - a) Zwangsvollstreckung in Grundstücke mit Einschluss von Kauf und Tausch von Rechten aus dem Meistgebot (§ 81 ZVG), soweit nicht der V. Zivilsenat (Nr. 1 d, Nr. 4) zuständig ist,
 - b) Zwangsvollstreckung in anderes als unbewegliches Vermögen (einschließlich der Klagen auf Vollstreckbarerklärung ausländischer Entscheidungen und mit Einschluss von § 771 ZPO, dagegen mit Ausschluss der §§ 767 - 769 ZPO), soweit nicht der VII. Zivilsenat (Nr. 4) oder der XII. Zivilsenat (Nr. 5) zuständig ist,
 - c) Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen und zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen (§§ 883 ff ZPO) sowie betreffend die allgemeinen Vorschriften zur Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen (§§ 802a ff ZPO) und die Vorschriften über das Schuldnerverzeichnis (§§ 882b ff ZPO), soweit nicht der I. Zivilsenat (Nr. 10) zuständig ist,
 - d) Insolvenz, Anfechtung nach dem Anfechtungsgesetz sowie Streitigkeiten aus dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz, soweit nicht der II. Zivilsenat (Nr. 1 f und j) zuständig ist,
 - e) Schiedsvereinbarungen und Schiedssprüche (§§ 1025 ff ZPO) in den Sachen, in denen ein Mitglied des I. Zivilsenats Schiedsrichter ist oder war;
7. die Entscheidungen in den Fällen des § 2 ZVG;
8. die Entscheidungen über die Zulassung der Zwangsvollstreckung aus ausländischen Titeln im sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes zur Ausführung zwischenstaatlicher Verträge und zur Durchführung von Verordnungen und Abkommen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Anerkennung und Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz – AVAG) vom 3. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3830) und über die Versagung der Zwangsvollstreckung nach der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO nF) oder nach § 1115 ZPO, soweit nicht der XII. Zivilsenat (Nr. 5) zuständig ist;
9. die Entscheidungen nach Art. 2 des Gesetzes zum Europäischen Übereinkommen vom 16. Mai 1972 über Staatenimmunität vom 22. Januar 1990 (BGBl. II S. 34);
10. die Rechtsstreitigkeiten über Darlehensverträge (§§ 488 ff, §§ 607 ff BGB), soweit nicht der XI. Zivilsenat (Nr. 3) zuständig ist.

Dem X. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über Patent-, Gebrauchsmuster- und Topographieschutzrechte nebst Verträgen hierüber;
2. die Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen über die Benutzung eines Geheimverfahrens oder über die ausschließliche Verwertung nicht geschützter gewerblicher Erzeugnisse;
3. die Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet der Arbeitnehmererfindungen;
4. die Rechtsstreitigkeiten aus dem Sortenschutzgesetz, soweit sie nicht dem I. Zivilsenat (Nr. 3) zugewiesen sind;

5. die Patentnichtigkeits- und Zwangslizenzsachen;
6. die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts in Patent- und Gebrauchsmustersachen, in Topographieschutzsachen sowie in Sortenschutzsachen, soweit letztere nicht dem I. Zivilsenat (Nr. 4) zugewiesen sind;
7. die Ansprüche eines Patentanwalts und gegen einen Patentanwalt aus Anlass seiner Berufstätigkeit (Patentanwaltsordnung) einschließlich von Schadensersatzansprüchen, soweit sie nicht dem I. Zivilsenat (Nr. 8) zugewiesen sind;
8. die Bestimmung des zuständigen Gerichts nach § 36 Abs. 3 ZPO, soweit nicht der IX. Zivilsenat (Nr. 7) oder der XII. Zivilsenat (Nr. 4) zuständig ist;
9. die Rechtsstreitigkeiten über Reise- und Personenbeförderungsverträge, soweit nicht der VI. Zivilsenat (Nr. 2) zuständig ist;
10. die Rechtsstreitigkeiten über Schenkungen (§§ 516 ff BGB), soweit nicht der II. Zivilsenat (Nr. 1 a und b) oder der XII. Zivilsenat (Nr. 1 c und d) zuständig ist;
11. die Entscheidungen, die erforderlich werden, bevor sich der für die Bearbeitung der Sache zuständige Senat feststellen lässt.

Dem XI. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über
 - a) Ansprüche aus Kauf und Tausch von Wertpapieren sowie Ansprüche aus FinTech-Dienstleistungen und FinTech-Produkten,
 - b) Ansprüche aus Besitz und Eigentum (einschließlich der Fälle des § 771 ZPO), Nießbrauch und Pfandrecht (einschließlich des kaufmännischen Zurückbehaltungsrechts, § 369 HGB) an Wertpapieren und FinTech-Produkten sowie aus Rechtsgeschäften hierüber,
 - c) Ansprüche aufgrund des Börsengesetzes und des Depotgesetzes sowie Prospekthaftungsansprüche nach § 127 Investmentgesetz, nach §§ 13, 13a des Wertpapier-Verkaufsprospektgesetzes (Verkaufsprospektgesetz), nach §§ 21, 22, 22a, 24, 24a Wertpapierprospektgesetz in der bis 20. Juli 2019 geltenden Fassung, nach §§ 9, 10, 11, 14, 15 Wertpapierprospektgesetz, nach §§ 32c, 32d Wertpapierhandelsgesetz, nach §§ 20, 21, 22 Vermögensanlagegesetz, nach §§ 306, 307 Kapitalanlagegesetzbuch und nach Artikel 13 und Artikel 15 der Verordnung (EU) 2023/1114 (MICA-VO),
 - d) Wechselsachen, Schecksachen und Ansprüche aus kaufmännischen Anweisungen;
2. die Rechtsstreitigkeiten
 - a) über Auftragsverhältnisse (§§ 662 - 676c BGB) und Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 - 687 BGB) der Banken,
 - b) über Ansprüche aus Bankgarantien,
 - c) über Ansprüche aus dem Zahlungsverkehrsrecht einschließlich des Zahlungskontengesetzes;

3. die Rechtsstreitigkeiten über Darlehensverträge zwischen einem Kreditinstitut und einem Darlehensnehmer sowie zwischen einem Unternehmer als Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer (§§ 491 ff, 13, 14, 607 ff BGB, §§ 1 ff VerbrKrG), aus dem Einlagengeschäft eines Kreditinstituts (Darlehen von Kunden als Darlehensgeber), über Ansprüche aus Kontokorrenten (§ 355 HGB) sowie die Rechtsstreitigkeiten über abstrakte Schuldverhältnisse (§§ 780 - 808 BGB) einschließlich derjenigen über Schuldverschreibungen im Sinne des Schuldverschreibungsgesetzes, soweit nicht das Insolvenzgericht zuständig ist; jedoch ist bei Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus abstrakten Schuldverhältnissen für die Zuständigkeit die zugrunde liegende Forderung maßgeblich, wenn sie den Gegenstand des Streits bildet;
4. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus Besitz und Eigentum an beweglichen Sachen, soweit im Zusammenhang mit Darlehensverträgen Eigentum zur Sicherheit übertragen worden ist;
5. die Rechtsstreitigkeiten über Bürgschaften (§§ 765 ff BGB); jedoch ist bei Rechtsstreitigkeiten über eine Bürgschaft für die Zuständigkeit die Hauptverbindlichkeit maßgebend, wenn nur deren Bestand den Gegenstand des Streits bildet;
6. die dem Bundesgerichtshof gemäß § 30 Satz 2 und 3 des Gesetzes zur Errichtung eines Finanzmarkt- und eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Stabilisierungsfondsgesetz) zugewiesenen Rechtsstreitigkeiten, soweit es sich um Rechtsstreitigkeiten über die in den Nr. 1 bis 5 genannten Ansprüche und Rechtsgeschäfte handelt.

Dem XII. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten und die Rechtsbeschwerden gegen Entscheidungen über
 - a) Personenrecht, insbesondere Namensrecht (§ 12 BGB), soweit nicht der I. Zivilsenat zuständig ist (Nr. 2 d), einschließlich Todeserklärungen,
 - b) Familienrecht und Lebenspartnerschaftssachen,
 - c) sonstige vermögensrechtliche Auseinandersetzungen zwischen Ehegatten/Lebenspartnern oder zwischen einem Ehegatten/Lebenspartner und einem Elternteil aus Anlass des Scheiterns der Ehe/Lebenspartnerschaft,
 - d) vermögensrechtliche Auseinandersetzungen zwischen den Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder zwischen einem Partner und einem Elternteil aus Anlass der Trennung der Partner der nichtehelichen Lebensgemeinschaft;
2. die Entscheidungen in Betreuungssachen nach §§ 271 und 340 FamFG;
3. die Entscheidungen in Unterbringungssachen nach § 312 FamFG;
4. die Bestimmung des zuständigen Gerichts nach § 36 Abs. 3 ZPO in Familienstreit- und Ehesachen und Streitigkeiten nach § 5 FamFG in Familien-, Betreuungs- und Unterbringungssachen;
5. die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung ausländischer Entscheidungen auf dem Gebiet des Familienrechts;

6. die Rechtsstreitigkeiten über
 - a) Miet- und Pachtverhältnisse, soweit nicht der III. Zivilsenat (Nr. 9), der V. Zivilsenat (Nr. 1 k), der II. Zivilsenat (Nr. 5 a) oder der VIII. Zivilsenat (Nr. 1 d und 2) zuständig ist,
 - b) Leihe und Verwahrung, soweit nicht der III. Zivilsenat (Nr. 3 c), der V. Zivilsenat (Nr. 1 a) oder der XI. Zivilsenat (Nr. 1 c) zuständig ist;
7. Rechtsstreitigkeiten nach § 201 GVG, denen die Dauer eines Verfahrens beim III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs zugrunde liegt.

Dem XIII. Zivilsenat sind zugewiesen

1. Rechtsstreitigkeiten aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), soweit nicht der Kartellsenat zuständig ist;
2. die Rechtsstreitigkeiten über Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber einschließlich der Entscheidungen in Vorlegungsverfahren gemäß § 179 Abs. 2 GWB;
3. Rechtsbeschwerden gemäß § 70 FamFG in Freiheitsentziehungssachen;
4. die Entscheidungen in Verfahren der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, für die die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend gelten (etwa nach dem Bundespolizeigesetz und dem Bundeskriminalamtgesetz).

II. Strafsenate

Dem 1. Strafsenat sind zugewiesen

1. die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandesgerichte Bamberg, München, Stuttgart und Karlsruhe;
2. die Revisionen in Militärstrafsachen (zweiter Teil des Wehrstrafgesetzes i.d.F. vom 24. Mai 1974, BGBl. I S. 1213);
3. die Revisionen in Strafsachen wegen Vergehen gegen die Landesverteidigung (§§ 109 - 109k StGB), soweit nicht der 3. Strafsenat dafür zuständig ist;
4. die Entscheidungen nach § 138c Abs. 1 Satz 3 StPO für den Fall, dass das Verfahren vor dem generell zuständigen 2. Strafsenat anhängig ist;
5. die Revisionen in Steuer- und Zollstrafsachen; dies gilt nicht, wenn dieselbe Handlung eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz darstellt;
6. die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs als gemeinschaftliches oberes Gericht (z.B. §§ 12 ff StPO, § 42 Abs. 3 JGG) und in den Fällen des § 13a StPO, soweit es sich um Strafsachen handelt, für die nach Nr. 5 die Zuständigkeit des 1. Strafsenats begründet ist.

Dem 2. Strafsenat sind zugewiesen

1. die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandesgerichte Frankfurt am Main, Jena, Köln und Rostock;
2. die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs als gemeinschaftliches oberes Gericht (z.B. §§ 12 ff StPO, § 42 Abs. 3 JGG) und in den Fällen des § 13a StPO, soweit nicht der 1. Strafsenat (Nr. 6) oder der 3. Strafsenat (Nr. 6 a) zuständig ist, die Bestimmung des zuständigen Gerichts nach § 19 Abs. 2 ZuständigkeitsergänzungsG vom 7. August 1952 (BGBl. I S. 407), die Bestimmung der zuständigen Staatsanwaltschaft nach § 6 Abs. 2 Satz 3 NS-AufhG vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2501) und die sonstigen Entscheidungen, die keinem anderen Strafsenat zugeteilt sind (u.a. nach § 138c Abs. 1 Satz 3 StPO, § 63 WpÜG);
3. die Entscheidungen des 4. Strafsenats im Falle der Zurückverweisung der Sache an einen anderen Strafsenat.

Dem 3. Strafsenat sind zugewiesen

1. die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandesgerichte Düsseldorf, Oldenburg und Koblenz;
2. die Revisionen
 - a) in Strafsachen gegen die Urteile der Oberlandesgerichte im ersten Rechtszug und gegen die Urteile der in § 74a GVG bezeichneten Strafkammern aus allen Oberlandesgerichtsbezirken,
 - b) in Strafsachen, die eine in § 74a Abs. 1 oder § 120 Abs. 1 GVG genannte Straftat betreffen;
3. die Revisionen in Strafsachen, die Straftaten nach dem Außenwirtschaftsgesetz – auch in Verbindung mit der Außenwirtschaftsverordnung – betreffen;
4. die Revisionen in Strafsachen gegen die Urteile der Strafkammern, sofern sie Fälle der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB), der Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 91 StGB), der Volksverhetzung (§ 130 StGB), der Kennzeichenverwendung nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Vereinsgesetzes, der geheim gehaltenen Ausländerverbindung (§ 95 Abs. 1 Nr. 8 des AufenthG), der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole (§ 90a Abs. 1 und 2 StGB) oder der Zuwiderhandlung gegen ein Vereinigungsverbot nach Maßgabe des § 74a Abs. 1 Nr. 4 2. Halbsatz GVG betreffen;
5. die Beschwerden gegen
 - a) Beschlüsse und Verfügungen der Oberlandesgerichte in den in § 304 Abs. 4 Satz 2 2. Halbsatz StPO, § 310 Abs. 1 StPO, § 102 Satz 2 JGG bestimmten Fällen, sowie in den Fällen des § 304 Abs. 4 Satz 2 3. Halbsatz (i.V.m. § 138d Abs. 6) StPO, soweit die Entscheidung nach §§ 138a, 138b StPO in Verfahren erfolgt ist, in welchen der 3. Strafsenat gemäß Nr. 2 über das Rechtsmittel der Revision zu entscheiden hat,
 - b) Entscheidungen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs;
6.
 - a) die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs als gemeinschaftliches oberes Gericht (z.B. §§ 12 ff StPO, § 42 Abs. 3 JGG) und in den Fällen des § 13a StPO, soweit es sich um die durch §§ 74a, 120 GVG begründete Zuständigkeit der Landgerichte und Oberlandesgerichte und um Strafsachen handelt, für die nach Nr. 3 die Zuständigkeit des 3. Strafsenats begründet ist,
 - b) die Entscheidungen nach § 121 Abs. 4 StPO,
 - c) die Entscheidungen nach §§ 35 und 37 Abs. 4 EGGVG,
 - d) die Entscheidungen nach § 138c Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz StPO (Entscheidungen nach §§ 138a, 138b StPO in Fällen, in denen die Ermittlungen vom Generalbundesanwalt geführt werden),
 - e) die Entscheidungen, die nach den Vorschriften des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1142) dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind,
 - f) die Entscheidungen über Einwände gegen die Besetzung eines Oberlandesgerichts im Fall des § 222b Abs. 3 Satz 1 StPO;
7. die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs nach § 33 des Gesetzes über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH-Gesetz).

Dem 4. Strafsenat sind zugewiesen

1. die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandesgerichte Hamm, Zweibrücken und Bremen;
2. die Revisionen in Verkehrsstrafsachen (einschließlich des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer sowie der Eisenbahn- und Luftunfälle und der Fälle, in denen eine Verkehrswidrigkeit mit anderen Straftaten zusammentrifft) außer Fahren ohne Fahrerlaubnis, sofern dies im Verfahren mit anderen Straftaten zusammentrifft;
3. die Entscheidungen nach § 42 des Gesetzes über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen;
4. die Entscheidungen im Falle der Zurückverweisung der Sache an einen anderen Strafsenat des Bundesgerichtshofs, soweit nicht der 2. Strafsenat zuständig ist;
5. die Entscheidungen nach § 13 Abs. 4 und § 25 Abs. 1 Satz 4 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG).

Dem 5. Strafsenat sind zugewiesen

1. die Revisionen in Strafsachen für den Bezirk des Kammergerichts sowie für die Bezirke der Oberlandesgerichte Dresden, Hamburg und Schleswig;
2. die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden gemäß § 29 EGGVG in Angelegenheiten der Strafrechtspflege oder des Vollzugs;
3. die Entscheidungen in Vorlagesachen gemäß § 121 Abs. 2 Nr. 2 und 3 GVG.

Dem 6. Strafsenat sind zugewiesen

die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandesgerichte Brandenburg, Braunschweig, Celle, Naumburg, Nürnberg und Saarbrücken.

III. Ermittlungsrichter

1. Für richterliche Handlungen in Ermittlungsverfahren sind zuständig:

a) der Ermittlungsrichter I

aa) in Staatsschutzsachen, in Landesverratsachen (Zweiter Abschnitt des StGB), in Außenwirtschaftsstrafsachen, ausgenommen Straftaten nach dem Außenwirtschaftsgesetz, die der Förderung des islamistischen Terrorismus dienen, namentlich Verstöße gegen Vorschriften des Außenwirtschaftsgesetzes, gegebenenfalls in Verbindung mit der Außenwirtschaftsverordnung, die der innerstaatlichen Umsetzung von Embargos der Vereinten Nationen und/oder der Europäischen Union gegen Personen und Organisationen aus diesem Bereich des Terrorismus dienen, und sonstigen ermittelungsrichterlichen Sachen, die nicht einem anderen Ermittlungsrichter zugewiesen sind;

bb) in Staatsschutzsachen mit rechtsextremistischem Hintergrund, soweit nicht b) bb) oder b) cc) einschlägig ist;

b) der Ermittlungsrichter II

aa) in Staatsschutzsachen, die ausländische Vereinigungen nach §§ 129, 129a und 129b StGB betreffen, sofern sie einen fundamentalistischen islamistischen Hintergrund haben, und die Organisationen Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (ISIG) bzw. Islamischer Staat (IS) oder Jabhat al-Nusra (JaN) – auch zusammen mit weiteren Organisationen – betroffen sind und nicht eine Zuständigkeit nach dd) gegeben ist;

bb) in Staatsschutzsachen, die mehrheitlich von Ausländern gebildete inländische und ausländische Vereinigungen nach §§ 129, 129a und 129b StGB ohne fundamentalistischen islamistischen Hintergrund betreffen, soweit nicht cc) einschlägig ist, sowie in Staatsschutzsachen, die einen fundamentalistischen islamistischen Hintergrund haben, soweit nicht aa) einschlägig ist;

cc) in Staatsschutzsachen, die türkische inländische und ausländische Vereinigungen nach §§ 129, 129a und 129b StGB mit Einschluss des Kaplan-Verbandes betreffen;

dd) in Sachen nach dem Völkerstrafgesetzbuch bzw. nach § 220a StGB a.F.;

c) der Ermittlungsrichter III

als Vertreter des Ermittlungsrichters I zu A. III. 1. a) aa) und zu A. III. 2.;

d) der Ermittlungsrichter IV

als Vertreter des Ermittlungsrichters I zu A. III. 1. a) bb);

e) der Ermittlungsrichter V

als Vertreter des Ermittlungsrichters II zu A. III. 1. b) aa);

f) der Ermittlungsrichter VI

als Vertreter des Ermittlungsrichters II zu A. III. 1. b) bb), cc) und dd).

2. Für Entscheidungen, die nach den Vorschriften des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1142) dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs zugewiesen sind, ist der Ermittlungsrichter I zuständig.
3. Für die Zuständigkeit nach Nr. 1 a) und b) ist die erste in der Sache vorgenommene ermittlungsrichterliche Handlung bestimmend.

IV. Große Senate

Die Zuständigkeit des Großen Senates für Zivilsachen, des Großen Senates für Strafsachen und der Vereinigten Großen Senate ergibt sich aus dem Gerichtsverfassungsgesetz, dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dem Deutschen Richtergesetz, der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung, der Wirtschaftsprüferordnung und dem Steuerberatungsgesetz.

V. Die übrigen Senate

1. Kartellsenat

Der Kartellsenat ist kraft Gesetzes zuständig für die Entscheidungen über

- a) die in § 94 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen aufgeführten Rechtsmittel sowie über sonstige Beschwerden gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Kartellsachen,
- b) die in § 107 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung aufgeführten Rechtsmittel,
- c) die in § 42 des Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse i.V.m. § 107 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung aufgeführten Rechtsmittel,
- d) die in § 27 Abs. 2 Satz 8 und § 38 Abs. 5 Satz 2 des Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme i.V.m. § 94 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen aufgeführten Rechtsmittel,
- e) die in § 52b des Gesetzes zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich aufgeführten Rechtsmittel,
- f) die in § 35 Abs. 4 des Gesetzes zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid (KSpG) aufgeführten Rechtsmittel.

Ferner ist der Kartellsenat zuständig für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus § 33 KSpG sowie den aufgrund dieser Vorschrift erlassenen Rechtsverordnungen ergeben.

2. Dienstgericht des Bundes

Das Dienstgericht des Bundes ist kraft Gesetzes in denjenigen Angelegenheiten von Richtern, Mitgliedern des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe, Staatsanwälten sowie Bundes- und Landesanwälten zuständig, die ihm durch das Deutsche Richtergesetz oder weitere Gesetze übertragen sind.

3. Senat für Notarsachen

Der Senat für Notarsachen ist kraft Gesetzes für diejenigen Angelegenheiten zuständig, die in der Bundesnotarordnung dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Ausnahme der Entscheidungen nach § 108 Abs. 2 i.V.m. § 104 Abs. 2 Satz 2 BNotO, für die der I. Zivilsenat zuständig ist.

4. Senat für Anwaltssachen

Der Senat für Anwaltssachen ist kraft Gesetzes für diejenigen Angelegenheiten zuständig, die in der Bundesrechtsanwaltsordnung dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Ausnahme der Entscheidungen nach § 109 BRAO, für die der III. Zivilsenat zuständig ist.

5. Senat für Patentanwaltssachen

Der Senat für Patentanwaltssachen ist kraft Gesetzes für diejenigen Angelegenheiten zuständig, die in der Patentanwaltsordnung dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Ausnahme der Entscheidungen nach § 93 Abs. 3 Patentanwaltsordnung, für die der III. Zivilsenat zuständig ist.

6. Senat für Landwirtschaftssachen

Der Senat für Landwirtschaftssachen ist kraft Gesetzes für diejenigen Sachen zuständig, die in dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Ausnahme der Entscheidungen nach § 7 Abs. 2 LwVG, für die der I. Zivilsenat zuständig ist.

7. Senat für Wirtschaftsprüfersachen

Der Senat für Wirtschaftsprüfersachen ist kraft Gesetzes für diejenigen Angelegenheiten zuständig, die in der Wirtschaftsprüferordnung dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Ausnahme der Entscheidungen nach § 77 Abs. 2 der Wirtschaftsprüferordnung, für die der III. Zivilsenat zuständig ist.

8. Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen

Der Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen ist kraft Gesetzes für diejenigen Angelegenheiten zuständig, die in dem Steuerberatungsgesetz dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Ausnahme der Entscheidungen nach § 101 Abs. 2 Steuerberatungsgesetz, für die der III. Zivilsenat zuständig ist.

VI. Schlussbestimmungen zur Geschäftsverteilung

1.
 - a) Erachtet ein Strafsenat in einer bei ihm anhängigen Sache einstimmig, dass sie nach den Bestimmungen dieses Geschäftsverteilungsplans vor einen anderen bestimmten Strafsenat gehöre, so ist sie dorthin abzugeben. Der Abgabebeschluss ist für den Strafsenat, an den die Sache verwiesen ist, nur bindend, wenn dieser vorher angehört worden ist und zwischen dem Eingang der Antragsschrift des Generalbundesanwalts bei dem abgebenden Strafsenat und dem Eingang von dessen Übernahmeersuchen bei dem ersuchten Senat nicht mehr als drei Monate vergangen sind, jedenfalls aber nicht mehr nach Beginn der Hauptverhandlung in dieser Sache. In Strafsachen findet eine Abgabe nicht statt, wenn nach Eingang der Sache beim Senat dessen Spezialzuständigkeit durch eine Prozesshandlung nachträglich entfällt.
 - b) Soweit kein Fall des Buchst. a) vorliegt, gilt folgende Regelung: Erachtet ein Senat vor Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung einer bei ihm anhängig gemachten Sache einstimmig, dass sie nach der Art des anzuwendenden Rechts vor einen anderen bestimmten Senat gehöre, so ist sie dorthin abzugeben, falls nicht die Abgabe aus besonderen Gründen unzumutbar erscheint. Der Abgabebeschluss ist für den Senat, an den die Sache verwiesen ist, nur bindend, wenn dieser vorher angehört worden ist und zwischen dem Eingang der Rechtsmittelbegründung und dem Übernahmeersuchen nicht mehr als sechs Monate vergangen sind.
2.
 - a) Kommen für den in der Revisionsinstanz noch streitigen Teil eines Rechtsstreits überwiegend Fragen aus einem Rechtsgebiet in Betracht, für das nicht der Senat, bei dem die Sache anhängig ist und vor den sie nach dem Geschäftsverteilungsplan gehört, sondern ein anderer Senat zuständig ist, so kann, wenn das aus besonderen Gründen zweckmäßig erscheint, die Sache an diesen Senat mit dessen Zustimmung abgegeben werden.
 - b) Bei Strafsachen, die zur Spezialzuständigkeit mehrerer Senate gehören, haben Staatsschutzsachen, Außenwirtschaftsstrafsachen, Steuer- und Zollstrafsachen sowie Militärstrafsachen in dieser Reihenfolge Vorrang. Im Übrigen ist der speziell zuständige Senat mit der niedrigeren Ordnungsziffer vorrangig zuständig; insoweit bleiben eine Spezialzuständigkeit begründende Vergehen neben eine Spezialzuständigkeit begründenden Verbrechen unberücksichtigt.
 - c) Strafsachen wegen Vollrausches werden von dem Senat bearbeitet, in dessen Spezialzuständigkeit die im Vollrausch begangene Tat fällt.
3.
 - a) Gelangen Rechtsstreitigkeiten, in denen der Bundesgerichtshof bereits früher eine Entscheidung erlassen hat, erneut vor den Bundesgerichtshof, so gehören sie vor den Senat, der nach dieser Geschäftsverteilung zuständig ist.
 - b) Für Nichtigkeitsklagen gegen die Entscheidung eines Zivilsenats (Abschnitt A. I.) ist dessen Vertreterssenat zuständig. Dasselbe gilt in Strafsachen, wenn in einem Wiederaufnahmeverfahren, das eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs betrifft, der Wiederaufnahmeantrag für begründet erklärt und ein erneutes Verfahren vor dem Bundesgerichtshof angeordnet worden ist.
4.
 - a) Für Vertragshilfesachen aus dem Vertragshilfegesetz vom 26. März 1952 ist jeweils derjenige Zivilsenat zuständig, zu dessen Rechtsgebiet die zu regulierende Verbindlichkeit gehört. Sind mehrere Verbindlichkeiten zu regulieren, so entscheidet die dem Betrage nach höchste Verbindlichkeit.
 - b) Für Rechtsstreitigkeiten über Vergleiche ist derjenige Senat zuständig, dem das Rechtsgebiet zugewiesen ist, auf das sich der Vergleich bezieht.

- c) Für Rechtsstreitigkeiten aus §§ 1, 2 des Gesetzes über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (Unterlassungsklagengesetz) und aus § 1 des Gesetzes zur gebündelten Durchsetzung von Verbraucherrechten (Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz) ist jeweils derjenige Zivilsenat zuständig, in dessen Rechtsgebiet die streitigen Regelungen fallen.
 - d) Für Rechtsstreitigkeiten über ungerechtfertigte Bereicherung ist der Senat zuständig, der für das zugrunde liegende Rechtsverhältnis im Falle seiner Wirksamkeit zuständig wäre oder (in zweiter Linie) dem das neben den §§ 812 ff BGB anzuwendende Rechtsgebiet zugewiesen ist; bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Hinterlegungsbeteiligten um die Freigabe des Hinterlegten ist für die Zuständigkeit das der Hinterlegung zugrunde liegende Rechtsverhältnis maßgebend.
 - e) Für Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche auf Vorlegung von Sachen (§§ 809 - 811 BGB) ist derjenige Senat zuständig, dem das Rechtsgebiet zugewiesen ist, auf das sich der Anspruch im Sinne von § 809 BGB oder das rechtliche Interesse im Sinne von § 810 BGB bezieht. Handelt es sich dabei um ein Rechtsgebiet, das keinem Senat zugewiesen ist, ist der V. Zivilsenat zuständig.
 - f) Für Rechtsbehelfe nach §§ 24, 25 des EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes ist der Zivilsenat zuständig, in dessen Rechtsgebiet die betroffene Sachmaterie fällt.
5. a) Über Rechtsmittel in Verfahren, auf die die Vorschriften des FamFG Anwendung finden und für die nicht der I. Zivilsenat (Nr. 11), der II. Zivilsenat (Nr. 3 und 4, Nr. 6 und 7), der IV. Zivilsenat (Nr. 3 und 4), der V. Zivilsenat (Nr. 2 und 3), der XI. Zivilsenat (Nr. 3), der XII. Zivilsenat (Nr. 1 b und c, Nr. 2 und 3) oder der XIII. Zivilsenat (Nr. 4) zuständig ist einschließlich der Rechtsbeschwerden nach § 129 GNotKG und § 156 KostO, entscheidet der Senat, der für das Rechtsgebiet zuständig ist, aus dem die Angelegenheit hervorgeht. Rührt die Angelegenheit aus einem Rechtsgebiet her, das keinem Senat zugewiesen ist, ist der V. Zivilsenat zuständig.
- b) Für Verfahren, auf die gemäß Art. 111 des Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) das bis zum 31. August 2009 geltende Recht anzuwenden ist, ist der Senat zuständig, der nach dem am 31. Dezember 2009 geltenden Geschäftsverteilungsplan zuständig gewesen wäre.
6. Vorlegungssachen und Rechtsbeschwerden nach § 79 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind im Hinblick auf die Geschäftsverteilung wie Revisionen zu behandeln. In Bußgeldsachen entscheidet der jeweils zuständige Strafsenat als "... Senat für Bußgeldsachen" (§ 46 Abs. 7 OWiG).
7. Strafsachen, in denen ein Senat eine Entscheidung erlassen hat und die nochmals an den Bundesgerichtshof gelangen, werden wieder von diesem Senat bearbeitet, selbst wenn der Geschäftsverteilungsplan inzwischen geändert worden ist, es sei denn, es greift eine Spezialzuständigkeit ein. Diese Regelung gilt nicht im Falle der Zurückverweisung der Sache an einen anderen Senat des Bundesgerichtshofs.
8. Wird der Bundesgerichtshof gemäß § 82 Abs. 4 Satz 2 BVerfGG ersucht, seine Erwägungen zu einer für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erheblichen Rechtsfrage darzulegen, so sind jeweils diejenigen Senate zur Stellungnahme berufen, deren im Geschäftsverteilungsplan ausgewiesener Zuständigkeitsbereich durch die Rechtsfrage berührt wird. Ergibt sich nach dem Geschäftsverteilungsplan keine besondere Zuständigkeit eines oder einzelner Senate, so sind – je nach Art der Rechtsfrage – alle Zivil- oder Strafsenate oder auch sämtliche Senate zur Stellungnahme berufen. Die

Stellungnahmen werden von der Präsidentin des Bundesgerichtshofs gesammelt und dem Bundesverfassungsgericht übersandt.

9. Rechtsstreitigkeiten in Zivilsachen, für welche mit der Vollendung der Einheit Deutschlands der Bundesgerichtshof zuständig geworden ist, sind dem Senat zugewiesen, der bisher für Angelegenheiten dieser oder vergleichbarer Art zuständig ist.
10. Über Rechtsmittel in zivilrechtlichen Kostensachen entscheidet der Senat, der für die Entscheidung in der Hauptsache oder sonst für den die Kosten auslösenden Vorgang zuständig wäre.
11. Soweit durch diesen Geschäftsverteilungsplan Zuständigkeiten geändert und Geschäfte einem anderen Senat zugewiesen worden sind, gelten seine Regelungen nur für neu eingehende Verfahren.

B. Besetzung der Senate und der Ermittlungsrichterstellen

I. Zivilsenate

I. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Dr. Koch	(außerdem Dienstgericht des Bundes)
Richter am Bundesgerichtshof	Feddersen	(stv. Vorsitzender, Vertreter in einem Spezialsenat)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Löffler	(Vertreterin in zwei Spezialsenten)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Schwonke	
Richterin am Bundesgerichtshof	Pohl	
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Schmaltz	
Richter am Bundesgerichtshof	Odörfer	
Richterin am Bundesgerichtshof	Wille	

II. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Born	
Richter am Bundesgerichtshof	Wöstmann	(stv. Vorsitzender)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Bernau	
Richterin am Bundesgerichtshof	B. Grüneberg	(außerdem Senat f. Anwaltssachen)
Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Sander	
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. von Selle	
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. C. Fischer	(außerdem VIa. Zivilsenat - Hilfsssenat und Dienstgericht des Bundes)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Adams	(in erster Linie Ermittlungsrichter I)

III. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Herrmann	(außerdem Senat f. Notarsachen)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Remmert	(stv. Vorsitzender, außerdem Senat f. Anwaltssachen)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Arend	(Vertreterin in einem Spezialsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Böttcher	(außerdem Senat f. Notarsachen)
Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Dr. Kessen	(Vertreter in einem Spezialsenat)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Herr	
Richter am Bundesgerichtshof	Liepin	(außerdem Senat f. Notarsachen)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Ostwaldt	(außerdem VIa. Zivilsenat- Hilfsssenat)

IV. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Dr. Karczewski	
Richterin am Bundesgerichtshof	Harsdorf-Gebhardt	(stv. Vorsitzende, außerdem Dienstgericht des Bundes)
Richterin am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Brockmüller Dr. Bußmann	(außerdem Senat f. Patentanwalts- sachen und Vertreterin in einem Spezialsenat)
Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Götz Rust Piontek	

V. Zivilsenat

Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Brückner	(außerdem Senat f. Landwirt- schaftssachen)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Göbel	(stv. Vorsitzender; außerdem Senat f. Landwirtschaftssachen)
Richterin am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof	Haberkamp Dr. Hamdorf	(Vertreterin in einem Spezialsenat) (außerdem Senat f. Landwirt- schaftssachen; Vertreter in einem Spezialsenat)
Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Malik Laube	(Vertreterin in einem Spezialsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Grau	

VI. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Seiters	
Richterin am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	von Pentz Dr. Oehler Müller Dr. Klein Dr. P. Allgayer C. Böhm Dr. Linder	(stv. Vorsitzende) (Vertreterin in einem Spezialsenat) (außerdem Senat f. Notarsachen)

Vla. Zivilsenat (Hilfssenat)

Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. C. Fischer	(Vorsitzende, außerdem II. Zivilsenat und Dienstgericht des Bundes)
Richterin am Bundesgerichtshof	Möhring	(stv. Vorsitzende, außerdem IX. Zivilsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Brenneisen	(außerdem VII. Zivilsenat)
Richter am Bundesgerichtshof	Messing	(außerdem VIII. Zivilsenat)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Katzenstein	
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. F. Schmidt	
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Ostwaldt	(außerdem III. Zivilsenat)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Tausch	(außerdem XI. Zivilsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Pastohr	(außerdem XIII. Zivilsenat und Kartellsenat)

VII. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Pamp	(außerdem Dienstgericht des Bundes)
Richter am Bundesgerichtshof	Halfmeier	(stv. Vorsitzender)
Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Dr. Jurgeleit	
Richterin am Bundesgerichtshof	Graßnack	(außerdem Senat f. Patentanwalts- sachen)
Richterin am Bundesgerichtshof	Sacher	(Vertreterin in einem Spezialsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Borris	
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Brenneisen	(außerdem Vla. Zivilsenat - Hilfssenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Hannamann	(in erster Linie Ermittlungsrichter VI)

VIII. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Bünger	
Richter am Bundesgerichtshof	Kosziol	(stv. Vorsitzender)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Liebert	(außerdem Senat für Anwaltssachen)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. K. Schmidt	
Richterin am Bundesgerichtshof	Wiegand	
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Matussek	
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Reichelt	(Vertreter in einem Spezialsenat)
Richter am Bundesgerichtshof	Messing	(außerdem Vla. Zivilsenat- Hilfssenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. S. Böhm	

IX. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Dr. Schoppmeyer	(außerdem Senat f. Patent- anwaltssachen)
Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Schultz Möhring	(stv. Vorsitzender) (außerdem VIa. Zivilsenat - Hilfssenat)
Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof	Röhl Dr. Selbmann Dr. Harms	
Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof	Weinland Kunnes	(außerdem Vertreter der Präsidialrichterin)

X. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Bacher	
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Deichfuß	(stv. Vorsitzender; außerdem Kartellsenat, Senat f. Patentan- waltssachen und Vertreter in einem Spezialsenat)
Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Hoffmann Dr. Kober-Dehm	(Vertreterin in einem Spezial- senat)
Richterin am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Marx Dr. Rensen Dr. Crummenerl Dr. von Pückler	(in erster Linie Ermittlungsrichter IV)

XI. Zivilsenat

Vizepräsident des Bundesgerichtshofs	Prof. Dr. Ellenberger	
Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof	Dr. C. Grüneberg Dr. Matthias Dr. Derstadt Dr. Dauber Dr. Schild von Spannenberg Dr. Sturm Ettl Dr. Tausch	(stv. Vorsitzender) (außerdem Präsidialrichterin) (außerdem 4. Strafsenat) (außerdem Senat f. Anwaltssachen) (außerdem VIa. Zivilsenat - Hilfs- senat)

XII. Zivilsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Guhling	(außerdem Senat f. Anwaltssachen)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Günter	(stv. Vorsitzender)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Nedden-Boeger	
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Botur	
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Krüger	
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Pernice	(außerdem Senat f. Notarsachen)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Recknagel	(außerdem Dienstgericht des Bundes)

XIII. Zivilsenat

Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Roloff	(außerdem Kartellsenat)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Tolkmitt	(stv. Vorsitzender; außerdem Kartellsenat und Vertreter in einem Spezialsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Picker	(außerdem Kartellsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Vogt-Beheim	(außerdem Kartellsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Holzinger	(außerdem Kartellsenat)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Kochendörfer	(außerdem Kartellsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof	Pastohr	(außerdem Kartellsenat und VIa. Zivilsenat - Hilfsssenat)

II. Strafsenate

1. Strafsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Dr. Jäger	(außerdem Senat f. Wirtschaftsprüfersachen, Senat f. Steuerberater- u. Steuerbevollmächtigtensachen)
Richterin am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. R. Fischer Wimmer	(stv. Vorsitzende) (Vertreterin in zwei Spezialsenaten)
Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Dr. Bär	
Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Leplow Dr. A. Allgayer	(Vertreter in einem Spezialsenat) (außerdem Kartellsenat und Vertreterin in zwei Spezialsenaten)
Richterin am Bundesgerichtshof	Welnhöfer-Zeitler	

2. Strafsenat

Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Menges	
Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Zeng Dr. Appl Meyberg Prof. Dr. Grube W. Schmidt Dr. Lutz Dr. Zimmermann Herold	(stv. Vorsitzender) (Vertreter in einem Spezialsenat) (in erster Linie Ermittlungsrichter II) (in erster Linie Ermittlungsrichter III)

3. Strafsenat

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Prof. Dr. Schäfer	(außerdem Senat f. Anwaltssachen in Verfahren, die die Zulassung nach §§ 164 ff BRAO betreffen)
Richter am Bundesgerichtshof	Dr. Berg	(stv. Vorsitzender; Vertreter in einem Spezialsenat)
Richterin am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richter am Bundesgerichtshof Richterin am Bundesgerichtshof	Dr. Hohoff Dr. Anstötz Dr. Erbguth Dr. Kreicker Dr. Voigt Munk	

4. Strafsenat

Vorsitzender Richter
am Bundesgerichtshof

Dr. Quentin

Richter am Bundesgerichtshof
Richter am Bundesgerichtshof
Richter am Bundesgerichtshof

Dr. Maatsch
Dr. Sturm
Dr. Scheuß

(stv. Vorsitzender)
(außerdem XI. Zivilsenat)
(außerdem Senat für Anwaltssachen)

Richterin am Bundesgerichtshof
Richterin am Bundesgerichtshof
Richterin am Bundesgerichtshof
Richter am Bundesgerichtshof

Dr. Momsen-Pflanz
Marks
Dr. Tschakert
Prof. Dr. Gödicke

(in erster Linie Ermittlungsrichter V)

5. Strafsenat

Vorsitzende Richterin
am Bundesgerichtshof

Cirener

(außerdem Dienstgericht des Bundes)

Richter am Bundesgerichtshof

Gericke

(stv. Vorsitzender, außerdem Dienstgericht des Bundes)

Richter am Bundesgerichtshof

Prof. Dr. Mosbacher

(außerdem Senat f. Wirtschaftsprüfersachen; Senat f. Steuerberater- u. Steuerbevollmächtigtensachen)

Richter am Bundesgerichtshof
Richterin am Bundesgerichtshof
Richter am Bundesgerichtshof
Richter am Bundesgerichtshof

Köhler
Resch
von Häfen
Prof. Dr. Werner

6. Strafsenat

Vorsitzende Richterin
am Bundesgerichtshof

Dr. Bartel

Richterin am Bundesgerichtshof

Reichsgräfin von Schmettau

(stv. Vorsitzende)

Richter am Bundesgerichtshof
Richter am Bundesgerichtshof
Richter am Bundesgerichtshof
Richterin am Bundesgerichtshof

Wenske
Fritsche
Arnoldi
Dr. Dietsch

III. Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs

1. Planmäßige Ermittlungsrichter

a) Ermittlungsrichter I	Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Adams (außerdem II. Zivilsenat)
Vertreter: Ermittlungsrichter III	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Zimmermann (außerdem 2. Strafsenat)
Ermittlungsrichter IV	Richterin am Bundesgerichtshof Dr. von Pückler (außerdem X. Zivilsenat)
b) Ermittlungsrichter II	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Lutz (außerdem 2. Strafsenat)
Vertreter: Ermittlungsrichter V	Richterin am Bundesgerichtshof Marks (außerdem 4. Strafsenat)
Ermittlungsrichter VI	Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Hannamann (außerdem VII. Zivilsenat)

Die vorstehende Vertretungsregelung gilt mit der Einschränkung, dass sich der Ermittlungsrichter I und der Ermittlungsrichter II am ersten Tag der Verhinderung des jeweils anderen vorrangig gegenseitig vertreten.

2. Bereitschaftsdienst der Ermittlungsrichter

Am Bereitschaftsdienst der Ermittlungsrichter (B VI 2 f) nehmen teil:

- Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Scheuß** (4. Strafsenat)
- Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Malik** (V. Zivilsenat)
- Richterin am Bundesgerichtshof **Laube** (V. Zivilsenat)
- Richter am Bundesgerichtshof **Liepin** (III. Zivilsenat)
- Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Vogt-Beheim** (XIII. Zivilsenat)
- Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Reichelt** (VIII. Zivilsenat)
- Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Werner** (5. Strafsenat)
- Richter am Bundesgerichtshof **Messing** (VIII. Zivilsenat; VIa. Zivilsenat - Hilfsssenat)
- Richter am Bundesgerichtshof **Weinland** (IX. Zivilsenat)
- Richter am Bundesgerichtshof **Piontek** (IV. Zivilsenat)
- Richter am Bundesgerichtshof **Arnoldi** (6. Strafsenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Holzinger** (XIII. Zivilsenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Grau** (V. Zivilsenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Momsen-Pflanz** (4. Strafsenat)

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Kochendörfer** (XIII. Zivilsenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Dietsch** (6. Strafsenat)

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Katzenstein** (VIa. Zivilsenat - Hilfsssenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Recknagel** (XII. Zivilsenat)

Richter am Bundesgerichtshof **Kunnes** (IX. Zivilsenat)

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. F. Schmidt** (VIa. Zivilsenat - Hilfsssenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Weinhofer-Zeitler** (1. Strafsenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Herold** (2. Strafsenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Tschakert** (4. Strafsenat)

Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Gödicke** (4. Strafsenat)

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Ostwaldt** (III. Zivilsenat; VIa. Zivilsenat - Hilfsssenat)

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Tausch** (XI. Zivilsenat; VIa. Zivilsenat - Hilfsssenat)

Richterin am Bundesgerichtshof **Pastohr** (XIII. Zivilsenat; VIa. Zivilsenat - Hilfsssenat)

IV. Große Senate

1. Großer Senat für Zivilsachen

Vorsitzende

(kraft Gesetzes): Präsidentin des Bundesgerichtshofs **Limperg**

Mitglieder:

I. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Prof. Dr. Koch

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Feddersen**

II. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Born**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Wöstmann**

III. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Herrmann**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Remmert**

IV. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Karczewski**

Vertreterin:

Richterin am Bundesgerichtshof **Harsdorf-Gebhardt**

V. Zivilsenat: Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Brückner**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Göbel**

VI. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Seiters**

Vertreterin:

Richterin am Bundesgerichtshof **von Pentz**

Vla. Zivilsenat

(Hilfsssenat):

Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. C. Fischer**

Vertreterin:

Richterin am Bundesgerichtshof **Möhring**

VII. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Pamp**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Halfmeier**

VIII. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Büniger**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Kosziol**

IX. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Schoppmeyer**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Röhl**

X. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Bacher**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Deichfuß**

XI. Zivilsenat: Vizepräsident des Bundesgerichtshofs **Prof. Dr. Ellenberger**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. C. Grüneberg**

XII. Zivilsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Guhling**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Günter**

XIII. Zivilsenat: Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Roloff**
Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Tolkmitt**

2. Großer Senat für Strafsachen

Vorsitzende
(kraft Gesetzes): Präsidentin des Bundesgerichtshofs **Limperg**
Mitglieder:

1. Strafsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Jäger**
Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. R. Fischer**
Vertreter (in dieser Reihenfolge):
 1. Richterin am Bundesgerichtshof **Wimmer**
 2. Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Bär**
2. Strafsenat: Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Menges**
Richter am Bundesgerichtshof **Zeng**
Vertreter:
 1. Richter am Bundesgerichtshof **Meyberg**
 2. Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Grube**
3. Strafsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Schäfer**
Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Berg**
Vertreter:
 1. Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Anstötz**
 2. Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Hohoff**
4. Strafsenat: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Quentin**
Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Scheuß**
Vertreter:
 1. Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Maatsch**
 2. Richterin am Bundesgerichtshof **Marks**
5. Strafsenat: Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof **Cirener**
Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Mosbacher**
Vertreter:
 1. Richter am Bundesgerichtshof **Gericke**
 2. Richter am Bundesgerichtshof **Köhler**
6. Strafsenat: Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Bartel**
Richter am Bundesgerichtshof **Wenske**
Vertreter:
 1. Richter am Bundesgerichtshof **Fritsche**
 2. Richterin am Bundesgerichtshof **Reichsgräfin von Schmettau**

3. Mitglieder anderer Senate

Kartellsenat:	Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Roloff Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Tolkmitt
Dienstgericht des Bundes:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Pamp Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Harsdorf-Gebhardt
Senat für Notarsachen:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Herrmann Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Klein
Senat für Anwaltssachen:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Remmert Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Liebert
Senat für Patentanwaltssachen:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Deichfuß Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Graßnack
Senat für Landwirtschaftssachen:	Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Brückner Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Göbel
Senat für Wirtschaftsprüfersachen:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Jäger Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Mosbacher
Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Jäger Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Mosbacher

4. Vertretung in den Großen Senaten

Ist auch der namentlich benannte Vertreter des zu entsendenden Richters verhindert, so tritt ein anderes Mitglied des beteiligten Senats jeweils in der Reihenfolge des Dienstalters in den jeweiligen Großen Senat ein.

Ist ein Richter als Mitglied für zwei verschiedene Senate berufen, so wirkt er als Mitglied desjenigen Senats mit, der in der obigen Reihenfolge als erster aufgeführt ist.

V. Die übrigen Senate

1. Kartellsenat

Vorsitzende:	Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Roloff (XIII. ZS)
Beisitzende Mitglieder:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Tolkmitt (stv. Vorsitzender, XIII. ZS) Richter am Bundesgerichtshof Dr. Deichfuß (X. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Picker (XIII. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. A. Allgayer (1. StS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Vogt-Beheim (XIII. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Holzinger (XIII. ZS) Richter am Bundesgerichtshof Dr. Kochendörfer (XIII. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Pastohr (VIa., XIII. ZS)

2. Dienstgericht des Bundes

Besetzung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2026

Vorsitzender:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Pamp (VII. ZS)
Stellvertretende Vorsitzende:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Koch (I. ZS) Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof Cirener (5. StS)
ständige Beisitzer:	Richterin am Bundesgerichtshof Harsdorf-Gebhardt (IV. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Recknagel (XII. ZS)
Vertreter der ständigen Beisitzer:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Reichelt (VIII. ZS) Richter am Bundesgerichtshof Dr. Hamdorf (V. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Sacher (VII. ZS)
nichtständige Beisitzer:	
a) Mitglieder des Bundesgerichtshofs	
Beisitzer:	Richter am Bundesgerichtshof Gericke (5. StS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. C. Fischer (II. ZS, VIa. ZS)
Vertreter:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Tolkmitt (XIII. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Schwonke (I. ZS) Richter am Bundesgerichtshof Feddersen (I. ZS)
b) Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichts	
Beisitzer:	Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. von der Weiden Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Eppelt
Vertreterinnen:	Richterin am Bundesverwaltungsgericht Hampel Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Henke

c) Mitglieder des **Bundesfinanzhofs**

- Beisitzer: Richter am Bundesfinanzhof **Prof. Dr. Nöcker**
- Vertreter: Richter am Bundesfinanzhof **Stutzmann**
Richter am Bundesfinanzhof **Dr. Ratschow**
Richter am Bundesfinanzhof **Dr. Levedag**
Richter am Bundesfinanzhof **Prof. Dr. Loose**
- Beisitzerin: Vorsitzende Richterin am Bundesfinanzhof **Hübner**
- Vertreterinnen: Richterin am Bundesfinanzhof **Köhler**
Richterin am Bundesfinanzhof **Dr. Roth**
Richterin am Bundesfinanzhof **Dr. Kugelmüller-Pugh**
Richterin am Bundesfinanzhof **Teller**

d) Mitglieder des **Bundesarbeitsgerichts**

- Beisitzer: Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht **Reinfelder**
Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht **Rachor**
- Vertreterinnen: Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht **Spelge**
Richterin am Bundesarbeitsgericht **Dr. Bubach**

e) Mitglieder des **Bundessozialgerichts**

- Beisitzer: Richter am Bundessozialgericht **Söhngen**
Richter am Bundessozialgericht **Dr. Mecke**
- Vertreter: Richterin am Bundessozialgericht **Prof. Dr. Waßer**
Richter am Bundessozialgericht **Othmer**

f) Mitglieder des **Bundesrechnungshofs**

- Beisitzer: Direktor beim Bundesrechnungshof **Dr. Mähring**
Ministerialrätin als Mitglied des Bundesrechnungshofes **Steiert**
- Vertreter: Direktor beim Bundesrechnungshof **Ehmann**
Ministerialrat als Mitglied des Bundesrechnungshofes **Dr. Dingendorf**
Direktorin beim Bundesrechnungshof **Essers**
Ministerialrätin als Mitglied des Bundesrechnungshofes **Krings**

3. Senat für Notarsachen

Besetzung für die Zeit vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2030 (§ 107 BNotO)

- Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Herrmann** (III. ZS)
- Beisitzende Mitglieder
des Bundesgerichtshofs: Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Klein** (stv. Vorsitzender, VI. ZS)
Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Böttcher** (III. ZS)
Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Pernice** (XII. ZS)
Richter am Bundesgerichtshof **Liepin** (III. ZS)

Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Kessen** (III. ZS)
Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Appl** (2. StS)
Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Arend** (III. ZS)

Ehrenamtliche Beisitzer: Notarin **Dr. Bord**
Notarin **Dr. Brose-Preuß**
Notar **Dr. Kordel**
Rechtsanwältin und Notarin **Kuske**
Rechtsanwalt und Notar **Müller-Eising**

4. Senat für Anwaltssachen

Vorsitzende
(kraft Gesetzes): Präsidentin des Bundesgerichtshofs **Limperg**

Stellvertretender
Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof **Guhling**
(XII. Zivilsenat)

Beisitzende Mitglieder
des Bundesgerichtshofs: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
Prof. Dr. Schäfer (3. StS; nur in Verfahren, die die Zulassung nach §§ 164 ff BRAO betreffen)
Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Remmert** (III. ZS)
Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Liebert** (VIII. ZS)
Richterin am Bundesgerichtshof **B. Grüneberg** (II. ZS)
Richterin am Bundesgerichtshof **Ettl** (XI. ZS)
Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Scheuß** (4. StS)

Vertreter: Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Bußmann** (IV. ZS)
Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Deichfuß** (X. ZS)
Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Oehler** (VI. ZS)

Ehrenamtliche Beisitzer: Rechtsanwalt **Dr. Kau**
Rechtsanwalt **Geßner**
Rechtsanwältin **Merk**
Rechtsanwalt **Prof. Dr. Schmittmann**
Rechtsanwalt **Dr. Lauer**
Rechtsanwältin **Niggemeyer-Müller**

5. Senat für Patentanwaltssachen

Vorsitzender:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Schoppmeyer (IX. Zivilsenat)
Stellvertretender Vorsitzender:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Deichfuß (X. ZS)
Beisitzende Mitglieder des Bundesgerichtshofs:	Richterin am Bundesgerichtshof Graßnack (VII. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Bußmann (IV. ZS)
Vertreter:	Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Kober-Dehm (X. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Schwonke (I. ZS) Richter am Bundesgerichtshof Dr. Berg (3. StS)
Ehrenamtliche Beisitzer:	Patentanwalt Dr. Graf von Stosch Patentanwältin Langöhring Patentanwältin Dr. Ahrens Patentanwältin Dr. Frese Patentanwalt Vièl

6. Senat für Landwirtschaftssachen

Vorsitzende:	Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Brückner (V. ZS)
Beisitzende Mitglieder des Bundesgerichtshofs:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Göbel (stv. Vorsitzender, V. ZS) Richter am Bundesgerichtshof Dr. Hamdorf (V. ZS)
Vertreter:	Richterin am Bundesgerichtshof Laube (V. ZS) Richterin am Bundesgerichtshof Haberkamp (V. ZS)
Ehrenamtliche Beisitzer:	Landwirt Obster Landwirt Deneke-Jöhrens Herr Wichert Landwirt Velder Herr Bilke Landwirt Stapelfeldt Diplom-Landwirt Karle Landwirt Kees

7. Senat für Wirtschaftsprüfersachen

Vorsitzender:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Jäger (1. StS)
Beisitzende Mitglieder des Bundesgerichtshofs:	Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Mosbacher (stv. Vorsitzender, 5. StS) Richter am Bundesgerichtshof Dr. Leplow (1. StS)
Vertreter:	Richterin am Bundesgerichtshof Wimmer (1. StS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. A. Allgayer (1. StS, Kartellsenat)
Ehrenamtliche Beisitzer:	Vereidigter Buchprüfer Plankermann Wirtschaftsprüfer Dr. Aicher Wirtschaftsprüfer Hentschel Wirtschaftsprüferin Lickfett Wirtschaftsprüfer Lüngen

8. Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen

Vorsitzender:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Jäger (1. StS)
Beisitzende Mitglieder des Bundesgerichtshofs:	Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Mosbacher (stv. Vorsitzender, 5. StS) Richter am Bundesgerichtshof Dr. Leplow (1. StS)
Vertreter:	Richterin am Bundesgerichtshof Wimmer (1. StS) Richterin am Bundesgerichtshof Dr. A. Allgayer (1. StS, Kartellsenat)
Ehrenamtliche Beisitzer:	Steuerberaterin Warttinger Steuerberater Melcher Steuerberaterin Burmann Steuerberater Klie Steuerberater Lander

VI. Vorrang der Aufgaben und Vertretung

1. Vorrang der Aufgaben

- a) Die Anforderung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes, der Großen Senate, des Dienstgerichts des Bundes, des Kartellsenats (insoweit jedoch mit der Ausnahme, dass die Tätigkeit im VIa. Zivilsenat - Hilfssenat - mit der im Folgenden beschriebenen Maßgabe vorrangig ist), des Senats für Notarsachen, des Senats für Anwaltssachen (insoweit jedoch mit der Ausnahme, dass im Falle der Vertretung im Vorsitz eines allgemeinen Zivilsenats diese vorrangig ist), des Senats für Patentanwaltssachen, des Senats für Landwirtschaftssachen, des Senats für Wirtschaftsprüfersachen und des Senats für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen geht in dieser Reihenfolge allen anderen Anforderungen vor.

Gehört eine Richterin oder ein Richter verschiedenen (allgemeinen) Zivilsenaten an, so geht ihre bzw. seine Tätigkeit in dem Senat mit der geraden, hilfsweise mit der höheren Bezifferung vor. Die Tätigkeit im VIa. Zivilsenat (Hilfssenat) hingegen hat Vorrang vor der Tätigkeit in jedem anderen (allgemeinen) Zivilsenat; das gilt nicht, wenn die Richterin oder der Richter in dem anderen Zivilsenat als Berichterstatter/in an einer mündlichen Verhandlung beteiligt ist, für die Dauer der Verhandlung und einer sich anschließenden und am Verhandlungstag bis zur Verkündung einer Entscheidung andauernden Beratung in den Sachen, die Gegenstand der Verhandlung waren.

Die Tätigkeit im III. Zivilsenat in Verfahren nach § 201 GVG und die Tätigkeit im XIII. Zivilsenat haben Vorrang vor der Tätigkeit in einem Strafsenat.

- b) Die ermittlungsrichterlichen Aufgaben gehen anderen Aufgaben vor.

Das gilt nicht, wenn derjenige, der die ermittlungsrichterliche Aufgabe wahrzunehmen hätte, als Berichterstatter an einer mündlichen Verhandlung in Zivilsachen oder an einer Hauptverhandlung in Strafsachen beteiligt ist, für die Dauer der Verhandlung und einer sich anschließenden und am Verhandlungstag bis zur Verkündung einer Entscheidung andauernden Beratung in den Sachen, die Gegenstand der Verhandlung waren.

Der Vorrang der ermittlungsrichterlichen Aufgabe gilt auch dann nicht, wenn derjenige, der sie wahrzunehmen hätte, an einer mündlichen Verhandlung in Zivilsachen oder an einer Hauptverhandlung in Strafsachen beteiligt ist und ohne seine Beteiligung die mündliche Verhandlung nicht ohne erhebliche Verzögerung begonnen oder nicht ohne Unterbrechung zu Ende geführt werden könnte, für die Dauer der Verhandlung und einer sich anschließenden und am Verhandlungstag bis zur Verkündung einer Entscheidung andauernden Beratung in den Sachen, die Gegenstand der Verhandlung waren.

Der Vorrang der ermittlungsrichterlichen Aufgabe gilt ferner dann nicht, wenn und solange derjenige, der sie wahrzunehmen hätte, als Vorsitzender eines Strafsenats tätig sein muss.

- c) Die Mitwirkung im Präsidium, im Präsidialrat und die Wahrnehmung der Aufgaben des Projektleiters e-Strafakte und e-Zivilakte sowie des Geheim- und Sabotageschutzbeauftragten gehen anderen Aufgaben - mit Ausnahme der ermittlungsrichterlichen Aufgaben - vor.

- d) Die Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidialrichters geht ebenfalls anderen Aufgaben vor. Das gilt nicht unter den Voraussetzungen, wie sie oben unter Buchstabe b), Absätze 2 bis 4, einschränkend auch für den Vorrang der ermittlungsrichterlichen Aufgaben vorgesehen sind.

2. Vertretung

a) in den Zivilsenaten

- aa) Die Mitglieder des I. Zivilsenats werden von den Mitgliedern des X. Zivilsenats, die Mitglieder des X. Zivilsenats von den Mitgliedern des XIII. Zivilsenats und die Mitglieder des XIII. Zivilsenats von den Mitgliedern des I. Zivilsenats vertreten. Es vertreten sich jeweils gegenseitig die Mitglieder des II. und des XI. Zivilsenats, des III. und des VI. Zivilsenats, des IV. und des VIII. Zivilsenats, des V. und des VII. Zivilsenats sowie des IX. und des XII. Zivilsenats. Die Mitglieder des VIa. Zivilsenats (Hilfsssenats) werden in erster Linie durch die Mitglieder des VI. Zivilsenats und in zweiter Linie durch die Mitglieder des III. Zivilsenats vertreten.
- bb) Ist eine Vertretung nach Buchst. aa) nicht möglich, kann jeder Zivilsenat alle anderen Senate in ihrer nummernmäßigen Reihenfolge, beginnend mit der Nummer des dem vertretungsbedürftigen Senat nachfolgenden Senats, auf Gewährung eines Vertreters in Anspruch nehmen.

b) in den Strafsenaten

- aa) Die Vertretung in einem anderen Strafsenat geht der Tätigkeit im eigenen Strafsenat, die Vertretung im 5. und im 6. Strafsenat geht auch einer sonstigen Vertretungstätigkeit vor, es sei denn, der eigene Strafsenat würde durch den Vertreterereinsatz seinerseits beschlussunfähig oder das zur Vertretung berufene Senatsmitglied hat im eigenen Strafsenat an einer zur Zeit der Anforderung des Vertreters terminierten Spruchsache mitzuwirken.
- bb) Es vertreten sich jeweils gegenseitig die Mitglieder des 1. und des 3. Strafsenats, die Mitglieder des 2. und des 4. Strafsenats sowie die Mitglieder des 5. und des 6. Strafsenats. Dabei gilt für die Vertretung des 6. Strafsenats, dass die beisitzenden Mitglieder des 5. Strafsenats in der Reihenfolge des Dienstalters, beginnend mit dem dienstjüngsten Mitglied, zur Vertretung berufen sind. Nach einem Vertretungseinsatz tritt der Vertreter an das Ende der Reihe. Ein Sitzungstag beim 6. Strafsenat gilt als ein Vertretungseinsatz.
- cc) Ist eine Vertretung nach Buchst. bb) bei den (Karlsruher) Strafsenaten 1, 2, 3 und 4 nicht möglich, kann jeder Senat jeden anderen dieser Senate in der nummernmäßigen Reihenfolge, beginnend mit der Nummer des dem vertretungsbedürftigen Senat nachfolgenden Senats, auf Gewährung eines Vertreters in Anspruch nehmen.
- dd) Ist eine Vertretung nach Buchst. bb) bei den (Leipziger) Strafsenaten 5 und 6 nicht möglich, sind die jeweils dienstjüngsten Mitglieder, sodann die jeweils nächstdienstjüngsten Mitglieder der Strafsenate 1, 2, 3 und 4 berufen.

- ee) Die planmäßigen Ermittlungsrichter werden zur Vertretung in den Strafsenaten, der Präsidialrichter/die Präsidialrichterin wird zur Vertretung in den Strafsenaten nicht herangezogen. Dasselbe gilt für die Mitglieder des 5. und 6. Strafsenats, während sie den ermittlungsrichterlichen Bereitschaftsdienst wahrnehmen.
- c) in den übrigen Senaten
 - aa) Die Mitglieder des Kartellsenats werden von den Mitgliedern des I. Zivilsenats vertreten.
 - bb) Weitere Vertreter der Mitglieder des Senats für Notarsachen sind die Mitglieder des III. Zivilsenats.
 - cc) Weitere Vertreter der Mitglieder des Senats für Anwaltssachen sind die Mitglieder des VII. Zivilsenats.
 - dd) Weitere Vertreter der Mitglieder des Senats für Landwirtschaftssachen sind die Mitglieder des V. Zivilsenats.
 - ee) Weitere Vertreter der Mitglieder der Senate für Wirtschaftsprüfersachen sowie für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen sind die Mitglieder des 1. Strafsenats.
- d) Bestimmung der im Einzelfall zur Vertretung berufenen Senatsmitglieder

Soweit ein Senat gemäß der vorstehenden Vertretungsregelung einen nicht bestimmt bezeichneten Vertreter zur Verfügung zu stellen hat, sind die dem Senat angehörenden Richterinnen und Richter am Bundesgerichtshof in der Reihenfolge vom niedrigsten bis zum höchsten Dienstalter und bei gleichem Dienstalter in der Reihenfolge vom niedrigsten bis zum höchsten Lebensalter nacheinander zur Vertretung berufen. Ist die/der hiernach zur Vertretung berufene Richterin/Richter am Bundesgerichtshof an der Vertretung verhindert, so tritt die/der im Dienstalter folgende und bei gleichem Dienstalter die/der lebensjüngere Richterin/Richter am Bundesgerichtshof für sie/ihn ein.
- e) Vertretung der Ermittlungsrichter
 - aa) Ist der nach B. III. 1. a) berufene Vertreter des Ermittlungsrichters I verhindert, so werden für diesen in folgender Reihenfolge als weitere Vertreter tätig:
 - Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Sturm**,
 - Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Brenneisen**,
 - der **Ermittlungsrichter II**.
 - bb) Ist der nach B. III. 1. b) berufene Vertreter des Ermittlungsrichters II verhindert, so werden für diesen in folgender Reihenfolge als weitere Vertreter tätig:
 - Richterin am Bundesgerichtshof **Dr. Pernice**,
 - Richter am Bundesgerichtshof **Meyberg**,
 - der **Ermittlungsrichter I**.

- cc) Ist der nach den vorstehenden Vertretungsregelungen unter aa) oder bb) an letzter Stelle berufene Vertreter verhindert, so werden in folgender Reihenfolge als weitere Vertreter tätig: das jeweils dienstjüngste Mitglied des 1., sodann des 2. und schließlich des 4. Strafsenats. Sofern die nach den vorstehenden Vertretungsregelungen unter aa) oder bb) an letzter Stelle berufenen Vertreter des Ermittlungsrichters I und des Ermittlungsrichters II gleichzeitig verhindert sind, so gilt für die Vertretungskette nach Satz 1, dass danach zunächst der Ermittlungsrichter I vertreten wird und sodann durch den nächst berufenen weiteren Vertreter der Ermittlungsrichter II.

Ist das jeweils dienstjüngste Mitglied bereits nach einer der vorangegangenen Regelungen zur Vertretung berufen, so tritt an seine Stelle das nach ihm dienstjüngste Senatsmitglied, sofern es nicht mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Präsidualrichterin/des Präsidualrichters betraut ist.

- dd) Über Ablehnungsgesuche gegen einen Ermittlungsrichter entscheidet

- bei Ablehnung des Ermittlungsrichters I der Ermittlungsrichter II, im Verhinderungsfalle der Ermittlungsrichter V,
- bei Ablehnung des Ermittlungsrichters II der Ermittlungsrichter I, im Verhinderungsfalle der Ermittlungsrichter III,
- bei Ablehnung des Ermittlungsrichters III der Ermittlungsrichter IV,
- bei Ablehnung des Ermittlungsrichters IV der Ermittlungsrichter III,
- bei Ablehnung des Ermittlungsrichters V der Ermittlungsrichter VI,
- bei Ablehnung des Ermittlungsrichters VI der Ermittlungsrichter V.

Im Übrigen gilt für den Fall der Verhinderung des zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch Berufenen die Vertretungsregelung – B. VI. 2. e) aa) bis cc) – entsprechend.

f) Bereitschaftsdienst der Ermittlungsrichter

Im Geschäftsbereich der Ermittlungsrichter besteht ein Bereitschaftsdienst für die Zeit von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr des folgenden Tages, freitags ab 14.00 Uhr sowie ganztägig für die dienstfreien Tage. Die Richterinnen und Richter, die am Bereitschaftsdienst teilnehmen, werden jeweils für ein Jahr im Voraus durch Beschluss des Präsidiums bestimmt. Die Reihenfolge und der Zeitpunkt ihrer Heranziehung zum Bereitschaftsdienst werden durch den dienstältesten Ermittlungsrichter jeweils im Voraus festgelegt.

Der planmäßige Ermittlungsrichter ist auch während der Bereitschaftsdienstzeiten zuständig, wenn sein Tätigwerden wegen der tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten der Sache – auch unter Berücksichtigung etwaiger besonderer Kenntnisse aufgrund einer Vorbefassung – geboten erscheint. Ist dies nicht der Fall oder ist er verhindert oder nicht erreichbar, so ist der zum Bereitschaftsdienst eingeteilte Richter zuständig.

C. Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes

(Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes – RsprEinhG – vom 19. Juni 1968, BGBl. I S. 661)

1. Dem Gemeinsamen Senat gehören nach dem Gesetz an:

die Präsidentin des Bundesgerichtshofs **Limberg**,

die Vorsitzenden der jeweils beteiligten Senate des Bundesgerichtshofs.

Bei Verhinderung der Präsidentin des Bundesgerichtshofs tritt das dienstälteste Mitglied, bei dessen Verhinderung das im Dienstalter folgende Mitglied der Großen Senate in den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes ein (§ 3 Abs. 3 RsprEinhG, § 132 Abs. 6 Satz 3 GVG).

Bei Verhinderung des Vorsitzenden eines beteiligten Senats tritt sein regelmäßiger Vertreter im Vorsitz und bei dessen Verhinderung ein Mitglied des Senats jeweils in der Reihenfolge des Dienstalters ein. Tritt der regelmäßige Vertreter anstelle des Vorsitzenden in den Gemeinsamen Senat ein und ist er zugleich als Mitglied des Gemeinsamen Senats nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes bestimmt, so tritt für ihn als entsendendes Mitglied sein Vertreter ein.

2. In den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes werden gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 und 4 RsprEinhG für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 entsandt:

- | | |
|------------------|--|
| I. Zivilsenat: | Richter am Bundesgerichtshof Feddersen
Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof Löffler |
| II. Zivilsenat: | Richter am Bundesgerichtshof Wöstmann
Vertreter:
Richter am Bundesgerichtshof Dr. Bernau |
| III. Zivilsenat: | Richter am Bundesgerichtshof Dr. Remmert
Vertreterin:
Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Arend |
| IV. Zivilsenat: | Richterin am Bundesgerichtshof Harsdorf-Gebhardt
Vertreterin:
Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Brockmüller |
| V. Zivilsenat: | Richter am Bundesgerichtshof Dr. Göbel
Vertreterin:
Richterin am Bundesgerichtshof Haberkamp |
| VI. Zivilsenat: | Richterin am Bundesgerichtshof von Pentz
Vertreterin:
Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Oehler |

Vla. Zivilsenat (Hilfssenat):	Richterin am Bundesgerichtshof Möhring Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Brenneisen
VII. Zivilsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Halfmeier Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Jurgeleit
VIII. Zivilsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Kosziol Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Liebert
IX. Zivilsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Röhl Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Selbmann
X. Zivilsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Deichfuß Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Kober-Dehm
XI. Zivilsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. C. Grüneberg Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Matthias
XII. Zivilsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Günter Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Nedden-Boeger
XIII. Zivilsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Tolkmitt Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Picker
1. Strafsenat:	Richterin am Bundesgerichtshof Dr. R. Fischer Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Wimmer
2. Strafsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Appl Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Zeng
3. Strafsenat:	Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Hohoff Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Erbguth
4. Strafsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Scheuß Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Dr. Maatsch
5. Strafsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Mosbacher Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Gericke

6. Strafsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Fritsche Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Wenske
Großer Senat für Zivilsachen:	Vizepräsident des Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Ellenberger Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Herrmann 1. Vertreter: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Koch 2. Vertreter: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Seiters
Großer Senat für Strafsachen:	Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof Cirener Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Schäfer 1. Vertreter: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Quentin 2. Vertreter: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Jäger
Kartellsenat:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Tolkmitt Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Picker
Dienstgericht des Bundes:	Richterin am Bundesgerichtshof Harsdorf-Gebhardt Vertreter: Richter am Bundesgerichtshof Gericke
Senat für Notarsachen:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Klein Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Böttcher
Senat für Anwaltssachen:	Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Guhling Richter am Bundesgerichtshof Dr. Remmert Vertreter: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Schäfer
Senat für Patentanwaltssa- chen:	Richter am Bundesgerichtshof Dr. Deichfuß Vertreterin: Richterin am Bundesgerichtshof Graßnack

Senat für Landwirtschafts-
sachen:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Göbel**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Hamdorf**

Senat für Wirtschaftsprüfer-
sachen:

Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Mosbacher**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Leplow**

Senat für Steuerberater-
und Steuerbevollmächtig-
tensachen:

Richter am Bundesgerichtshof **Prof. Dr. Mosbacher**

Vertreter:

Richter am Bundesgerichtshof **Dr. Leplow**

Ist auch der namentlich benannte Stellvertreter des zu entsendenden Richters verhindert, so tritt ein anderes Mitglied des beteiligten Senats jeweils in der Reihenfolge des Dienstalters in den Gemeinsamen Senat ein.

Sitzungstage und Sitzungssäle

		Sitzungstage	Sitzungssäle
I.	Zivilsenat	Donnerstag (Hauptsitzungstag)	H 123
		Mittwoch	H 223
II.	Zivilsenat	Dienstag (Hauptsitzungstag)	H 123
		Donnerstag	H 123
III.	Zivilsenat	Donnerstag, Montag	N 004, N 010
IV.	Zivilsenat	Mittwoch	N 010
V.	Zivilsenat	Donnerstag (Dienstzimmer)	N 106
		Freitag (Hauptsitzungstag)	N 004
VI.	Zivilsenat	Dienstag (Hauptsitzungstag)	N 004
		Freitag	H 123
Vla.	Zivilsenat	Dienstag	H 222
VII.	Zivilsenat	Donnerstag, Montag	H 222
VIII.	Zivilsenat	Mittwoch, Montag	N 004, H 222
IX.	Zivilsenat	Donnerstag (Hauptsitzungstag)	N 010
		Dienstag	H 222 ^{***})
X.	Zivilsenat	Dienstag (Hauptsitzungstag)	H 223
		(Patentsenat) Donnerstag	H 223
XI.	Zivilsenat	Dienstag (Hauptsitzungstag)	N 010
		Mittwoch	H 123
XII.	Zivilsenat	Mittwoch	H 123
XIII.	Zivilsenat	Dienstag	E 101
1.	Strafsenat	Dienstag (Donnerstag)	E 004 ^{*)}
2.	Strafsenat	Mittwoch (Freitag)	E 004 ^{*)}
3.	Strafsenat	Donnerstag	E 004 ^{*)}
4.	Strafsenat	Donnerstag (Dienstag)	E 004 ^{*)}
5.	Strafsenat	Montag bis Freitag	Leipzig
6.	Strafsenat	Montag bis Freitag	Leipzig
	Kartellsenat	Dienstag	E 101
	Anwaltssenat	Montag	N 004
	Notarsenat	Montag	N 010
	Patentanwaltssenat	Montag	N 004 ^{**})

^{*)} Ausweichmöglichkeiten: E 101, H 123, H 222, H 223

^{**}) Ausweichmöglichkeit: H 222

^{***}) Ausweichmöglichkeit: H 123